

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4918/2533	พนักงานอัยการ จังหวัด สิงห์บุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสาว บุญ เหลือ กัน หะ	โจทก์
	นาย บุญ ส่ง กรัตนุถะ กับพวก	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 245

พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2530 มาตรา

พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2531 มาตรา

ศาลชั้นต้นได้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดโดยให้มีผลย้อนหลังไปในวันที่คดีถึงที่สุดตามที่จำเลยร้องขอแล้ว ส่วนการที่จำเลยจะได้รับประโยชน์จากการลดโทษตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ พ.ศ. 2530 และพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ พ.ศ. 2531 หรือไม่เพียงใดนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ และเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่จะทำการตรวจสอบ ไม่ใช่หน้าที่ของศาลที่จะพิจารณาลดโทษให้จำเลย.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสอง ระหว่างพิจารณาผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาตและพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 ประกอบมาตรา 80 และ 278 กระทั่งหนึ่ง ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 ประกอบมาตรา 80 ซึ่ง

เป็นบทหนัก จำคุกคนละ 13 ปี 4 เดือน และผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(6) ประกอบมาตรา 80 อีกกระทงหนึ่ง จำคุกตลอดชีวิต เปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวม 2 กระทง จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 63 ปี 4 เดือน

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278, 289(6) ประกอบ มาตรา 80 ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(6) ประกอบ มาตรา 80 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุกตลอดชีวิต ลดโทษให้จำเลยที่ 1 หนึ่งในสามจำเลยที่ 2 หนึ่งในสี่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นจำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 33 ปี 4 เดือน จำคุก จำเลยที่ 2 มีกำหนด 37 ปี 6 เดือน

โจทก์และจำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องลงวันที่ 18 กันยายน 2532 ว่า คดีนี้ศาลจังหวัดนนทบุรีได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2529 แต่มิได้บังคับคดีโดยออกหมายจำคุก เมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 2 เช่นเดียวกับจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นเพิกถอนหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2530 ทำให้จำเลยที่ 2 ได้รับความเสียหายต้องเสียสิทธิไม่ได้รับการลดโทษตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ พ.ศ. 2530 ในฐานะนักโทษชั้นเยี่ยม 1 ใน 2 และตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ พ.ศ. 2531 ในฐานะนักโทษชั้นดีมา 1 ใน 3 เช่นเดียวกับจำเลยที่ 1 ขอ

ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดโทษเสียใหม่ ให้จำเลยที่ 2 ได้รับประโยชน์จากพระราช
กฤษฎีกาอภัยโทษทั้งสองฉบับ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อความปรากฏตามคำร้องฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2530
ของจำเลยที่ 2 ว่าศาลยังมีได้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้น
ก็ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 2 เป็นกรณีพิเศษโดยให้มีผลย้อนหลัง
ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2529 เช่นเดียวกับจำเลยที่ 1 ตามความประสงค์ของจำเลยที่
2 ดังที่ปรากฏในคำร้องฉบับดังกล่าว ส่วนการที่จำเลยที่ 2 จะได้รับประโยชน์คือได้
รับการลดโทษจากพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษพ.ศ. 2530 และ 2531 หรือไม่เพียงใด
นั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษและเป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่จะทำการตรวจ
สอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ไม่ใช่หน้าที่ของศาลที่จะพิจารณาลดโทษให้
จำเลยที่ 2 เช่นเดียวกับที่จำเลยที่ 1 ได้รับการลดโทษดังที่จำเลยที่ 2 ร้องขอ จำเลย
ที่ 2 ขอบที่จะไปร้องให้ถูกทาง

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ